

(주)플로라 앤 코 가맹계약서 (소형 꽃집 프랜차이즈 표준형)

본 계약은 가맹사업거래의 공정화에 관한 법률 및 공정거래위원회의 표준 가맹계약서 양식을 준수하여 작성되었으며, 가맹본부와 가맹점사업자 간의 공정하고 투명한 거래 관계 구축을 목적으로 한다.

계약 당사자

가맹본부 (이하 “갑”)

상호	주식회사 플로라 앤 코
사업자등록번호	110-81-00123
대표이사	김철수
주소	서울특별시 강남구 테헤란로 123 (본점 소재지)
연락처	02-1234-5678

가맹점사업자 (이하 “을”)

성명	홍길동
사업자등록번호	550-01-45678
주소	서울특별시 종로구 율곡로 100 (가맹점 소재지)

연락처	010-9876-5432
-----	---------------

(갑과 을은 이하 "당사자"라 칭한다.)

제1장 총칙

제1조 (목적)

- 본 계약은 갑이 보유한 "플로라 앤 코" 영업표지(상표, 서비스표 등) 및 표준화된 영업 시스템을 을이 계약 기간 동안 가맹점 운영에 사용할 수 있도록 허락하고¹, 을은 그 대가로 가맹금을 지급함과 동시에 갑의 경영 및 영업활동에 대한 지원과 통제를 받으며, 상호 신뢰를 바탕으로 공동의 이익을 추구하는 지속적인 거래 관계를 설정하는 것을 목적으로 한다.
- 당사자들은 본 계약을 이행함에 있어 가맹사업거래의 공정화에 관한 법률(이하 "가맹사업법") 및 공정거래위원회가 고시한 표준 가맹계약서의 취지를 준수하며 신의성실의 원칙에 입각하여 성실히 의무를 이행하여야 한다.
- 본 계약에 명시되지 않은 사항에 대해서는 가맹사업법, 민법, 상법 등 대한민국 법률 및 관련 규정이 정하는 바에 따른다.

제2조 (용어의 정의)

- 가맹사업: 갑이 을에게 영업표지의 사용을 허락하고, 을의 꽃집 경영 및 영업활동 등에 대한 지원·교육과 통제를 하며, 을은 그 대가로 가맹금을 갑에게 지급하는 지속적인 거래 관계를 의미한다.¹
- 영업표지: "플로라 앤 코"라는 상호, 상표, 서비스표, 로고, 디자인, 포장재 패턴 및 기타 갑의 가맹사업을 식별하게 하는 일체의 표지를 포함한다.
- 가맹점: 을이 갑이 정한 표준화된 영업방식에 따라 꽃, 화분, 부자재 및 관련 용역을 판매하는 매장(서울특별시 종로구 율곡로 100)을 의미한다.
- 가맹금: 을이 갑에게 지급하는 금전으로서, 가맹비, 보증금, 로열티, 교육훈련비, 초도 물품대금 등 명칭과 형태에 관계없이 가맹사업과 관련하여 지급하는 대가를 총칭한다.

제3조 (가맹사업의 내용 및 영업표지 사용)

- 갑은 을에게 본 계약이 정하는 조건과 기간 동안 "플로라 앤 코" 가맹점의 형태로 영업표지를 사용할 수 있는 비독점적 권리를 부여한다.
- 을은 갑의 영업표지 및 기타 지적재산권을 오직 본 계약상의 가맹점 영업 목적에 한하여 사용해야 하며, 갑의 서면 승인 없이 계약 목적 외의 용도로 사용하거나 제3자에게 사용하게 할 수 없다.
- 을은 갑이 정한 포장 디자인, 매장 디스플레이, 고객 서비스 제공 표준 등 영업의 통일성과 상품의 품질을 유지하기 위한 모든 지침을 철저히 준수해야 한다.
- 을이 영업표지 또는 상표를 무단으로 변경, 모방 또는 부정한 방법으로 사용하여 갑의 이미지나 상표권을 훼손하는 경우, 갑은 즉시 계약 해지 및 손해배상을 청구할 수 있다.

제2장 금전적 부담 및 비용

제4조 (가맹금, 보증금, 초기 시설 투자비)

- 을은 가맹사업 개시 이전에 갑에게 초기 부담금으로 다음 표에 명시된 금액을 갑에게 납부하여야 한다. 이 금액은 가맹사업법 제6조의5에 따라 금융기관 등에 예치된 금액 및 반환 의무가 있는 보증금을 제외하고는 일체 환불되지 않는다.

가맹사업 개시를 위한 초기 부담금 내역

구분 (Category)	세부 항목 (Detail)	금액 (VAT 별도)	지급 시점
가맹비 (Initial Fee)	브랜드 사용권 및 초도 교육 훈련비	5,000,000원	계약 체결 시
보증금 (Security Deposit)	계약 이행 담보 및 채무 상계용	3,000,000원	계약 체결 시
초도 상품/원재료 구매비	필수 생화, 포장재, 도구 등 (별도 정산)	4,000,000원	개점 15일 전
합계	(총 합계)	12,000,000원	-

2. 가맹점 개설에 필요한 인테리어, 간판, 설비, 기자재 등 시설 투자 비용은 갑이 제공하는 표준 매뉴얼과 명세서에 따라 을의 책임과 비용으로 구매하거나 시공하여야 한다.
3. 보증금은 을이 갑에 대하여 부담하는 미지급 물품대금, 로열티 및 손해배상금 등 일체의 채무를 담보하며, 본 계약이 종료될 때 해당 채무를 정산한 후 잔액이 있는 경우 을에게 반환된다.

제5조 (로열티 및 기타 비용의 지급)

1. 을은 갑의 브랜드 관리, 시스템 운영 지원, 정기적인 교육 및 매뉴얼 제공 등의 대가로 매월 가맹점 총 매출액(부가가치세 포함)의 ****2%****를 로열티(정률 가맹금)로 갑에게 지급하여야 한다.
2. 로열티는 매월 1일부터 말일까지의 매출액을 기준으로 산정하며, 을은 다음 달 **10**일까지 갑에게 현금 또는 지정된 계좌로 이체하여야 한다.
3. 을은 가맹점 운영에 필요한 전기, 수도, 가스 등 공과금, 임차료, 인건비, 기타 세금 및 제반 경비를 을의 책임과 비용으로 부담하여야 하며, 갑은 이에 대해 책임을 지지 않는다.
4. 을은 갑이 제공하는 **POS** 시스템을 통해 확인되는 매출 자료를 로열티 산정의 객관적인 기준으로 사용하며, 갑은 해당 자료에 대한 열람 및 감사를 요청할 권리를 가진다.

제6조 (광고 및 판촉 활동 비용의 분담 및 집행)

1. 갑이 을을 포함한 가맹점사업자가 비용을 분담하는 광고(브랜드 이미지 제고, 전국 단위 홍보)를 실시하고자 할 경우, 사전에 전체 가맹점사업자의 **50%** 이상의 동의를 얻어야 하며, 동의에 필요한 사항을 명시하여야 한다.²
2. 갑이 을을 포함한 가맹점사업자가 비용을 분담하는 판촉 행사(단기 할인, 지역 이벤트 등)를 실시하고자 할 경우, 사전에 비용 분담 대상 가맹점사업자의 **70%** 이상의 동의를 얻어야 한다.²
3. 제1항 및 제2항에 따른 가맹점주 동의는 문서, 전자우편, 또는 판매시점 관리 시스템(**POS**) 등 전자적 수단을 통해 객관적으로 그 시점을 확인할 수 있도록 이루어져야 한다. 다만, 가맹계약과는 별도의 약정을 통해 광고 및 판촉 행사를 실시할 경우, 그 약정에 명칭, 기간, 비용 분담 비율 및 한도를 명시하여야 한다.²
4. 갑은 을이 비용을 분담한 광고 및 판촉 행사가 종료된 후 **3**개월 이내에 해당 비용의 집행 내역을 을에게 서면 또는 전자적 방법으로 통보해야 하며, 을이 열람을 요구할 경우 정당한 사유 없이 이에 불응해서는 안 된다.²

제3장 가맹본부의 의무 및 지원

제7조 (영업 지역의 설정 및 보호)

1. 갑은 을의 가맹점 소재지(서울특별시 종로구 율곡로 100)를 중심으로 반경 **500미터** 이내의 지역을 독점 영업 지역(이하 "영업지역")으로 설정하며, 이 영업지역은 본 계약 기간 동안 보호된다.
2. 갑은 제1항에서 설정된 영업지역 내에 직영점을 포함하여 다른 "플로라 앤 코" 가맹점 또는 이와 유사한 형태의 영업점을 개설하거나 제3자에게 개설하도록 허락하지 않는다.
3. 영업지역 보호는 을이 본 계약상의 제반 의무(특히 품질 유지, 로열티 지급, 영업시간 준수 등)를 성실히 이행하는 것을 전제로 하며, 을이 의무를 위반하여 영업지역 보호의 필요성이 상실된 경우 보호가 제한될 수 있다.
4. 갑이 제2항을 위반하여 을의 영업지역을 침해하는 새로운 점포를 개설하는 경우, 갑은 을에게 발생한 손해를 배상할 책임이 있다.

제8조 (교육 및 훈련의 제공)

1. 갑은 을(또는 을이 지정한 점장 1인)에게 가맹점 개시 전 최소 **5일(40시간)** 이상의 필수적인 초도 교육 및 실습 훈련을 갑의 지정 장소에서 제공하여야 하며, 을은 이 교육을 이수해야만 영업을 개시할 수 있다.
2. 교육 내용은 "플로라 앤 코"의 꽃 선별 기준, 생화 보존 및 관리 방법, 표준화된 꽃다발/바구니 디자인 매뉴얼, 고객 응대 서비스 및 POS 시스템 운영 등 가맹사업 운영에 필수적인 사항을 포함한다.
3. 갑은 계약 기간 동안 신상품 개발, 서비스 개선, 법규 변화 등에 대한 정기적(연 2회 이상) 또는 비정기적 보수 교육 및 최신 운영 지침을 제공할 수 있으며, 을은 특별한 사유가 없는 한 이에 성실히 참여하여야 한다.

제9조 (운영 및 경영 활동에 대한 지원)

1. 갑은 을에게 개점 시 상권 분석 데이터, 점포 레이아웃 및 인테리어 표준 매뉴얼, 초기 마케팅 계획 등을 서면으로 제공하여 가맹점의 안정적인 정착을 지원한다.
2. 갑은 가맹사업 운영에 필요한 경영 정보, 재고 관리 시스템 접근권 및 최신 운영 매뉴얼(생화 관리, 디자인, 서비스)을 제공하여 을의 효율적인 경영을 돕는다.
3. 갑은 을의 요청이 있거나 운영상 중대한 문제가 발견되었을 경우, 현장 방문 및 경영 진단

컨설팅을 제공할 수 있으며, 이와 관련하여 발생하는 합리적인 비용은 갑이 부담한다.

제10조 (정보의 제공 및 영업활동의 통제)

1. 갑은 가맹점의 통일적인 이미지와 상품 품질 유지를 위해 합리적인 범위 내에서 영업시간, 판매 가격(권장 가격), 복장 규정, 매장 청결 및 유지보수 기준 등 영업 활동의 표준화된 기준을 제시할 수 있으며, 을은 이를 준수해야 한다.
 2. 갑은 을에게 제공하는 생화 및 관련 물품의 품질과 안전을 유지하기 위해 필요한 경우, 을의 매장 운영 실태를 정기적(분기별 1회) 또는 비정기적으로 점검할 수 있다.
 3. 갑은 가맹점사업자 보호를 위해 공정거래위원회에 등록된 정보공개서의 중요 기재 내용(예: 임원 변경, 가맹점 수 변경, 매출액 변동 등)이 변경되었을 경우, 그 사실을 지체 없이 을에게 통지해야 한다.³
-

제4장 가맹점사업자의 의무 및 운영

제11조 (가맹점 운영 및 표준 준수 의무)

1. 을은 본 계약 체결 이후 인테리어 기간을 포함하여 **60일** 이내에 영업을 개시해야 하며, 정당한 사유 없이 영업 개시를 지연하거나 영업을 중단해서는 안 된다.
2. 을은 갑이 정한 운영 매뉴얼과 서비스 지침을 준수하고, 제공되는 생화 및 상품의 품질이 갑의 기준에 미달하지 않도록 매일 철저하게 관리해야 한다. 꽃은 변질되기 쉬운 품목이므로, 온도 및 습도 관리에 각별히 유의하여야 한다.
3. 을은 가맹점 운영에 필요한 사업자등록, 각종 인허가(예: 통신판매업 신고 등)를 취득하고 유지할 책임을 지며, 관련 법규를 위반하여 발생하는 모든 책임은 을이 부담한다.
4. 을은 가맹점 운영에 필요한 최소한의 인력을 확보하여 고객에게 일관되고 만족스러운 서비스를 제공할 수 있도록 하여야 한다.

제12조 (원재료 및 필수 품목의 구매 및 품질 관리)

1. 을은 가맹사업의 통일성과 상품의 동일한 품질 보증을 위해 갑 또는 갑이 지정한 사업자로부터 다음 목록에 기재된 필수 품목(구입강제품목)을 의무적으로 구매해야 한다.⁴

구입강제품목의 종류, 지정 사유 및 공급가 산정 방식

품목 분류 (Item Category)	주요 품목 (Specific Items)	지정 사유 (Reason for Mandate)	공급가 산정 방식 (Pricing Method)
핵심 원재료 (Core Materials)	브랜드 특화 품종 생화, 특수 화훼 보존 처리제, 영양제	통일적 품질 및 희소성 유지, 브랜드 이미지 보호 [6]	월별 도매 시세 원가에 물류/검수 관리비(5%) 및 **합리적 마진(10%)**을 합산하여 공급
브랜드 용품 (Branded Goods)	로고가 인쇄된 포장지 및 쇼핑백, 갑이 지정한 디자인의 리본	상표권 보호 및 영업표지 동일성 유지	지정 공급업체의 납품가에 2%의 본부 검수/관리 수수료를 합산하여 공급
IT 시스템 라이선스	POS 프로그램, 가맹점 전용 앱 라이선스	효율적 경영 통제 및 고객 데이터 관리	시스템 도입가 상각 비용을 계약 기간에 걸쳐 월별 분할 청구

2. 갑은 필수 품목의 종류 및 공급가 산정 방식이 변경될 경우, 가맹사업법에 따라 사전에 을에게 그 사실을 통지하고 협의 절차를 거쳐야 하며, 변경 통보는 적용일 **30일** 이전에 서면으로 하여야 한다.⁷
3. 시중에서 쉽게 구매할 수 있고 브랜드 이미지에 영향을 미치지 않는 범용 소모품(예: 일반 가위, 고무줄, 로고가 없는 투명 **OPP** 필름, 청소 용품 등)은 필수 품목으로 지정하지 않으며, 을은 해당 품목을 시중에서 자유롭게 구매할 수 있다.⁵

제13조 (영업 비밀 및 상표권 보호 의무)

1. 을은 갑의 영업 비밀(생화 관리 기술, 특수 디자인 기법, 고객 데이터베이스, 교육 매뉴얼 등)을 본 계약 기간 및 계약 종료 후에도 제3자에게 누설하거나 본 계약 이외의 목적으로 사용해서는 안 된다.
2. 을은 갑의 영업표지, 상표, 서비스표에 대해 어떠한 소유권이나 권리도 주장할 수 없으며, 갑의 서면 동의 없이 이를 변경, 모방 또는 추가 등록해서는 안 된다.
3. 을이 가맹점 운영 과정에서 취득한 고객 정보는 갑의 영업 비밀로 간주하며, 을은 관련 법규(개인정보 보호법 등)를 준수하고, 계약 종료 시 모든 고객 정보를 갑에게 반환하거나

폐기해야 한다.

제14조 (계약 외 거래 및 겸업의 금지)

1. 을은 갑의 사전 서면 동의 없이 본 계약상의 가맹점 영업권 또는 가맹점 운영에 관련된 재산권(설비, 시설 등)을 제3자에게 양도하거나 담보로 제공할 수 없다.
 2. 을은 본 계약 기간 및 계약 종료 후 1년 동안 가맹점 영업 지역 내에서 "플로라 앤 코"와 동일 또는 유사한 꽃집 또는 화훼 관련 소매업을 직접 또는 간접적으로 영위할 수 없다 (단, 갑이 사전에 서면으로 승인한 경우는 제외). 이 겸업 금지 조항은 갑의 영업 비밀 보호와 가맹사업 시스템 유지에 필수적이다.
 3. 을은 계약 기간 중 가맹점 운영에 지장을 초래할 수 있는 타 사업의 겸업을 삼가야 하며, 겸업 시에는 갑에게 사전 통지해야 한다.
-

제5장 계약기간, 갱신 및 해지

제15조 (계약 기간 및 갱신 요청)

1. 본 계약 기간은 계약 체결일로부터 3년으로 한다.
2. 을이 계약 기간 만료일 180일 전부터 90일 전까지 기간 내에 서면으로 계약 갱신을 요청하는 경우, 갑은 가맹사업법 및 관련 법규가 정하는 바에 따라 특별한 사유가 없는 한 이를 거절할 수 없다.
3. 갑이 을의 계약 갱신 요청에 대해 거절하고자 할 경우, 계약 만료일 90일 전까지 갱신 거절 사유를 명시하여 을에게 서면으로 통지해야 한다. 갱신 거절 사유는 가맹사업법 시행령 제13조가 정하는 사유에 한한다.

제16조 (가맹본부에 의한 계약 해지 사유 및 절차)

1. 갑은 다음 각 호에 해당하는 사유가 발생하였을 경우, 2개월 이상의 유예기간을 두고 계약의 위반 사실을 구체적으로 밝히고, 이 기간 내에 이를 시정하지 않으면 계약을 해지한다는 사실을 을에게 서면으로 2회 이상 통지해야 한다.⁸
 1. 을이 정당한 사유 없이 로열티, 물품대금 지급 의무를 3회 이상 불이행한 경우.

2. 을이 갑의 사전 서면 승인 없이 가맹점의 주요 설비나 인테리어를 임의로 변경하여 영업의 통일성을 심각하게 훼손한 경우.
3. 을이 갑이 정한 정기적인 품질 및 서비스 평가에서 2회 연속하여 최하 등급을 받고도 시정 요구에 불응하는 경우.
2. 갑이 제1항의 절차에 따라 계약 해지를 통지한 경우, 최종 통지서에 명시된 시정 기간이 종료된 후에도 을이 해당 위반 사항을 시정하지 않으면 계약은 자동적으로 해지된다.
3. 제1항에 따른 서면 통지 시에는 위반 사실의 내용과 시정 기간, 시정하지 않을 경우 계약이 해지된다는 사실이 명확히 기재되어야 한다.

제17조 (계약의 즉시 해지)

1. 갑은 제16조 제1항에 따른 시정을 요구하는 서면을 통지하였음에도 불구하고, 을이 1년 이내에 다시 같은 사항을 위반하는 경우 즉시 계약을 해지할 수 있다.⁸
2. 갑은 다음 각 호의 사유가 발생하였을 경우, 을에게 시정 통보 없이 즉시 계약을 해지할 수 있다.⁸
 1. 을이 가맹점 운영과 관련된 행위로 인하여 금고 이상의 형사처벌을 받은 경우.
 2. 을이 뚜렷이 공중의 건강이나 안전에 급박한 위해를 일으킬 염려가 있는 방법이나 형태로 가맹점을 운영하고 있으나, 행정청의 시정조치를 기다리기 어려운 경우 (예: 심각하게 부패한 생화의 고의적 판매, 위험 물질 관리 소홀 등).
 3. 을이 정당한 사유 없이 연속하여 7일 이상 영업을 중단한 경우.⁸
 4. 을이 부도 등으로 인하여 정상적인 영업 활동이 불가능하게 된 경우.
3. 즉시 해지 통보 시에도 갑은 해지 사유 및 해지 시점을 명시하여 을에게 서면으로 통지해야 하며, 해당 통지는 통지서가 을에게 도달한 날로부터 효력을 발생한다.

제18조 (계약 해지 시의 효과 및 위약금)

1. 본 계약이 기간 만료 또는 해지 사유로 종료되는 경우, 을은 즉시 가맹점 영업표지 사용을 중단하고, 간판, 포장재, 광고물 등 영업표지 관련 모든 물품을 제거하거나 갑의 요구에 따라 을의 비용으로 원상 복구해야 한다.
2. 을은 계약 종료일로부터 15일 이내에 갑에게 모든 매뉴얼, 지침서 및 기타 영업 비밀 관련 자료를 반환해야 하며, 고객 정보는 즉시 파기하거나 갑에게 이관해야 한다.
3. 을의 귀책 사유로 계약이 해지된 경우, 을은 갑에게 위약금으로 계약 잔여 기간 동안 예상되는 로열티 총액의 **50%**에 해당하는 금액을 지급해야 한다. 다만, 위약금은 갑의 실제 손해액을 초과하지 않는 범위 내에서 조정될 수 있다.
4. 계약 해지 후에도 제13조(영업 비밀 및 상표권 보호 의무) 및 제14조(계약 외 거래 및 겸업 금지)의 의무는 계속하여 존속한다.

제6장 손해배상 및 분쟁해결

제19조 (손해배상 및 면책)

1. 갑 또는 을이 본 계약상 의무를 위반하여 상대방에게 손해를 입힌 경우, 위반 당사자는 그 손해를 배상할 책임이 있다. 단, 천재지변, 법령의 변경 등 당사자의 귀책 사유 없이 발생한 불가항력적인 사유로 인한 손해는 예외로 한다.
2. 을은 가맹점 운영 중 발생하는 제3자에 대한 모든 민형사상의 책임(특히 고객 안전사고, 제품 결함, 불법 행위 관련 책임)을 단독으로 부담하며, 이로 인해 갑에게 손해가 발생한 경우 을은 갑을 면책시켜야 한다.⁹
3. 을은 가맹점 운영 개시일로부터 계약 종료 시까지 가맹점 운영과 관련된 제3자 배상 위험에 대비하여 최소 1억 원 이상의 배상 책임 보험에 가입하고, 갑을 추가 피보험자로 지정해야 하며, 보험 가입 증서를 갑에게 제출해야 한다.⁹

제20조 (관할 법원 및 분쟁 해결)

1. 본 계약과 관련하여 분쟁이 발생하는 경우, 당사자들은 신의성실의 원칙에 입각하여 상호 협의를 통해 원만히 해결하도록 노력한다.
2. 제1항의 협의에도 불구하고 분쟁이 해결되지 않을 경우, 당사자들은 가맹사업법이 정하는 바에 따라 공정거래조정원 가맹사업거래분쟁조정협의회에 분쟁 조정을 신청할 수 있다.
3. 분쟁 조정 절차에 의해서도 분쟁이 해결되지 않거나 당사자가 소송을 제기할 경우, 관할 법원은 가맹본부 본점 소재지를 관할하는 법원, 즉 서울중앙지방법원으로 한다.⁹

제7장 보칙

제21조 (준거법)

- 본 계약의 해석 및 이행에 관하여는 대한민국 법률을 준거법으로 적용하며, 특히 가맹사업법 및 관련 법규를 최우선적으로 적용한다.

제22조 (계약 내용의 변경)

- 본 계약의 내용은 갑과 을의 서면 합의에 의해서만 변경될 수 있으며, 구두 합의는 효력을 갖지 않는다.
- 갑이 계약 조항을 변경할 필요가 있을 경우, 가맹사업법이 정하는 절차와 기간을 준수하여야 하며, 특히 가맹점사업자의 부담이 가중되는 변경에 대해서는 가맹점사업자 단체와의 협의 절차를 거쳐야 한다.⁷

제23조 (완전 합의)

- 본 계약은 계약 체결 이전에 당사자 간에 이루어진 본 가맹사업과 관련된 모든 구두 또는 서면 합의에 우선하며, 당사자 간의 완전하고 최종적인 합의를 구성한다.

계약 체결 및 서명

본 계약의 내용을 증명하기 위하여 계약서 2부를 작성하여 갑과 을이 기명날인하고 각 1부씩 보관한다.

계약 체결일: 2024년 12월 31일

구분	가맹본부 (갑)	가맹점사업자 (을)
상호 (성명)	주식회사 플로라 앤 코	홍길동
대표이사	김철수	(자필 서명/날인)
서명/인	_____	_____